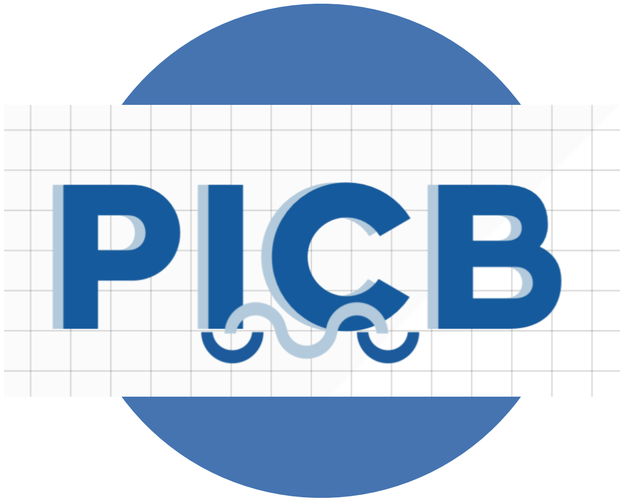


Proceso de Compras y Contratación

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid



Proceso de Compras

1 Proceso de Compras

2 Condiciones Generales de Adquisición de Bienes y Servicios - Ejemplo

1 Proceso de Compras



Proceso de Compras

1. Análisis y elaboración de Pedidos: requisitos técnicos, de calidad, plazo de entrega, etc.
2. Aprobación de la Compra
3. Cierre de la Operación

   Archivo de respuesta de proveedores
4. Gestión del Transporte y entrega de Mercancías

   Trámites y gestiones para el transporte (Marítimo, Aéreo, ...), aduana, gastos asociados, ...



2 Ejemplo de Condiciones Generales de Adquisición de Bienes y Servicios - Navantia

https://www.navantia.es/es/perfil-contratante/



Proceso de Compras y Contratación

Acceso a licitaciones, adjudicaciones y documentación oficial de Navantia como órgano de contratación.



https://www.navantia.es/es/perfil-contratante/instrucciones-de-contratacion/

Pedido y/o Contrato

Las Condiciones Generales formarán parte integrante y se aplicarán a todos los pedidos … salvo en lo expresamente regulado en el texto de cada pedido como condiciones particulares, que prevalecerán sobre lo establecido en las condiciones generales.

Las condiciones generales del proveedor, o cualquier documento similar, no son aplicables a los Pedidos realizados por Navantia. **Se considera que tanto el pedido como las condiciones generales son aceptadas en todos sus términos por el proveedor**.





El proveedor no podrá ceder total o parcialmente el Pedido a un tercero sin el previo consentimiento escrito de Navantia. Ni subcontratar…

En relación con las **obras y servicios, no se podrá subcontratar más de un 50% a un único proveedor.** Cualquier desviación en el cumplimiento de este requisito deberá ser aprobado previamente y por escrito por Navantia.

Las cláusulas, condiciones, términos y plazos que se establezcan en el Pedido se consideran vinculantes.

Precio

Comprende: impuestos, arbitrios, gastos conexos, embalajes, envases, modelos, etc., todos los **gastos derivados de las inspecciones, pruebas y certificados** exigidos en el pedido **y todos los impuestos salvo el I.V.A.**

Si el Pedido fuese parcial o totalmente incumplido … Navantia podrá resolverlo … descontar del precio el importe de lo incumplido… Derecho a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios

El precio es fijo, sin posibilidad de revisión, sin perjuicio de posibles ajustes por modificaciones pactadas según el pedido…



Forma y Condiciones de Pago

Los pagos se realizan **por transferencia a los 60 días después de la recepción** de las mercancías **o prestación** de los servicios.

El proveedor debe hacer llegar la factura a Navantia **antes de que se cumplan 30 días desde la fecha de recepción** efectiva de las mercancías **o prestación del servicio.**

- **Si no, demora del pago en un nº equivalente de días** a dicho retraso.
- **Nunca se efectúa el pago sin la** previa recepción de la **factura**.

El envío de facturas es exclusivamente, por vía electrónica, no aceptándose las facturas remitidas en papel.

…



Condiciones Técnicas

El proveedor **se compromete a cumplimentar el suministro con** plena **sujeción a los estándares y condiciones técnicas** especificadas en el pedido.

Se compromete a informar de cualquier incidencia que pueda suponer un posible retraso en la cadena de suministro o fabricación

Se establecerá e implementará un **proceso de control que permita asegurar la autenticidad y conformidad** de los materiales y de los bienes y equipos. El proceso **debe incluir un método que permita la identificación y la trazabilidad.**

…





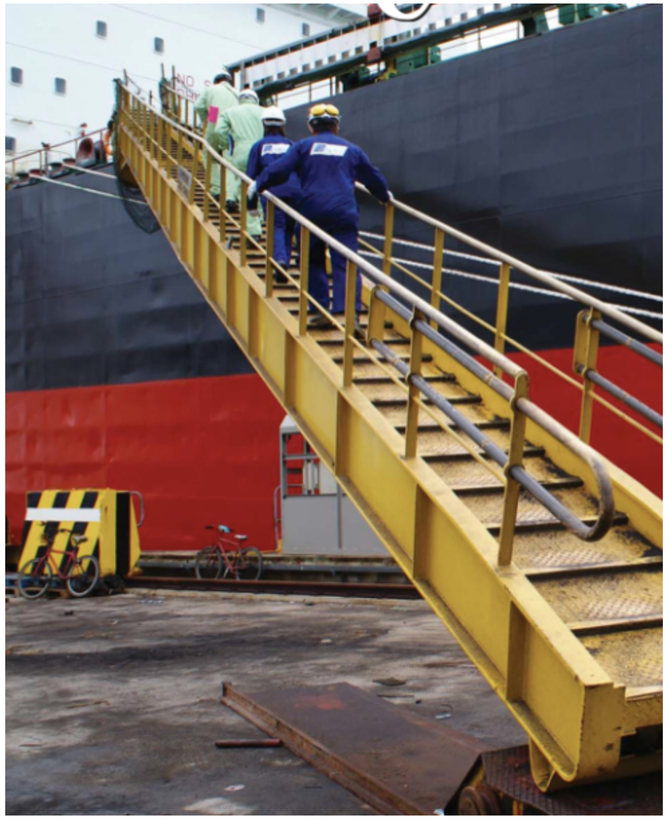
Todo suministro será elaborado, inspeccionado, probado y recepcionado de acuerdo con las condiciones y especificaciones del pedido.

El proveedor se obliga, al aceptar el pedido, a respetar todas las normas aplicables del Ordenamiento Jurídico español y, en especial, las de prevención de riesgos laborales y las de salvaguardia de las propiedades intelectual o industrial y las relativas al Ministerio de Defensa cuando proceda.

Inspección y Pruebas

- **La inspección y pruebas se realizarán de acuerdo** con las exigencias de **los organismos citados en el pedido y demás especificaciones técnicas** que lo acompañen.
- **Navantia y su cliente o representantes**, **tendrán libre acceso a los talleres del proveedor o de los subcontratistas** del mismo, debidamente autorizados por Navantia, **en cualquier fase de la fabricación** y en horario de trabajo.
- El proveedor enviará, siempre que Navantia se lo requiera, **informes** sobre el estado de obra o **programación de la fabricación**.
- Se notifica el **lugar y fecha del comienzo de las pruebas** con un **mínimo de 15 días** de antelación, al objeto de poder programar el desplazamiento de los técnicos. .
- Envío del **protocolo un mes** antes para aprobación u objeciones. Al finalizar, se remite cumplimentado con resultados, firmas de asistentes y observaciones.





Salvo que en las condiciones particulares se indique lo contrario, **la recepción se realizará en Navantia.**

Si en las pruebas o recepción se observa que **se incumplen las condiciones técnicas requeridas;**

(a) **Rechazo del Pedido**

(b) **Aceptación previo descuento** del importe para subsanar defectos, **incrementando 10% en concepto de penalidad** y gastos a descontar de la factura.

Navantia no dará por cumplido un Pedido mientras no obren en su poder los certificados y/o documentos requeridos

Garantía

El proveedor, con carácter general, **salvo pacto en contra**, **garantiza el pedido** contra cualquier defecto de material, mano de obra y diseño hasta **36 meses desde recepción por Navantia**, **a excepción de los suministros de contenido digital cuya garantía será de 24** meses, de acuerdo con la ley.

El proveedor se compromete a **reponer o reparar** a su cargo **cualquier pieza defectuosa;** costes de M.O., desplazamiento, estancia, transporte, etc. en España y/o el extranjero.

El proveedor se compromete a **proporcionar las piezas de repuesto, o** a aportar **soluciones funcionales alternativas** que garanticen el funcionamiento del suministro **por un periodo no inferior a 10 años** contados a partir de la fecha en la que el producto deje de fabricarse.

Si Navantia aportase parte del material necesario para la fabricación o cumplimentación del pedido, el proveedor será responsable del mismo ante cualquier daño que se le ocasione durante la fabricación.

Cuando se indique en el Pedido, se retendrá un 10% del importe para cubrir la garantía.



Plazo de Entrega, Recepción y Penalizaciones

Toda la documentación del pedido, incluyendo **libros de instrucciones, información técnica, planos, diagramas, etc.,** deberá ser **entregada en la fecha** indicada

En el caso de que no se entregue la documentación técnica o no se efectúe la entrega de lo contratado **en los plazos estipulados,** se aplican las siguientes penalizaciones:

- **Primera semana** de retraso: **exenta** de penalidad, **salvo que se supere** este plazo. En ese caso, **por la 1ª semana se aplica 1% del importe total del pedido.**
- **Segunda, 2%, Tercera, 3% y Cuarta, el 4%** del importe total del pedido

La acumulación de penalidades por este concepto **no podrá superar 10% del importe total** del pedido





En pedidos básicos para Navantia **o con incidencia sobre el contrato determinante**, **se podrán establecer condiciones especiales y la penalización se indicará en el pedido**

Si el total de las penalizaciones alcanza el 10% (límite máximo de penalización), la empresa **podrá resolverlo sin mediar preaviso** y se reserva el derecho de exigir la indemnización por incumplimiento

La recepción del pedido se produce cuando se hayan cumplido todas las condiciones de entrega y se hayan **efectuado todas las inspecciones, pruebas, comprobaciones**, etc.

Desde este momento, **la propiedad y el riesgo** del suministro **pasan a Navantia**

Fuerza mayor

- Guerra, movilización militar, fuego, daños de mar o actos extraordinarios de la naturaleza
- Huelgas, cierres patronales o cualquier otro tipo de conflictos laborales que excedan del ámbito de las partes.

La concurrencia de circunstancias de **fuerza mayor eximirá de responsabilidad al proveedor** por los retrasos en su actividad, si bien el proveedor

- estará **obligado a minimizar las consecuencias**
- **nformará inmediatamente por escrito** dentro de los **5 días siguientes**

Si el pedido fuera retrasado o interrumpido por causa de fuerza mayor **durante más de 30 días, se podrá rescindir el pedido**



Jurisdicción

- Toda cuestión relativa a la interpretación y aplicación del Pedido y de las condiciones generales: **Legislación Española**.
- Cuestiones sobre interpretación y cumplimiento de las condiciones, reclamaciones, etc.: **Juzgados y Tribunales de la ciudad del centro de trabajo de Navantia** con renuncia expresa de fueros particulares.
- Por acuerdo expreso entre las partes, cualquier controversia derivada del pedido: **Ley de Arbitraje en vigor en España,** por uno o más árbitros nombrados en conformidad a dichas reglas.
- Por acuerdo expreso entre las partes, si el proveedor no tiene nacionalidad española: **Reglas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.**



Otras

- Instrucciones para la entrega del suministro objeto del pedido
- Resolución del Pedido
- Protección de datos
- Prevención y Medio Ambiente
- Anticorrupción
- Ley de transparencia
- ...

